CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PRIVATI

Impianto di climatizzazione e refrigerazione

Complesso alberghiero «Corte di Onigo» — Verona

TRA

ONIGO OSPITALITÀ S.p.A., con sede in Verona, via Cristoforo Colombo n. 9, capitale sociale euro 1.150.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 04074802341, iscritta al Registro delle Imprese di Verona, in persona dell'amministratore unico Fiorello Zampatti (di seguito il «**Committente**»)

E

BORDIGNON IMPIANTI S.r.l., con sede in Brescia, via Cefalonia n. 62, capitale sociale euro 200.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 03881201796, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, in persona dell'amministratore unico Idalgo Bordignon (di seguito l'«**Appaltatore**»)

PREMESSO CHE

(a) il Committente è proprietario del complesso alberghiero denominato «Corte di Onigo», sito in Verona, via Cristoforo Colombo n. 9, e ha in corso un intervento di riqualificazione del medesimo;

(b) nell'ambito di tale intervento il Committente intende affidare a terzi la realizzazione dell'impianto di climatizzazione dei corpi di fabbrica e dell'impianto di refrigerazione delle cucine e dei magazzini;

(c) l'Appaltatore esercita attività di progettazione e installazione di impianti termotecnici e dichiara di disporre dei requisiti tecnici e organizzativi necessari;

(d) le Parti hanno concordato le condizioni che seguono a esito di trattativa e con il contributo di entrambe alla redazione delle clausole.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e documenti contrattuali)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

1.2 Fanno parte del contratto, nell'ordine di prevalenza indicato: il presente atto; il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari (Allegato 1); il capitolato speciale e le specifiche tecniche (Allegato 2); il cronoprogramma (Allegato 3).

Articolo 2

(Oggetto dell'appalto)

2.1 Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, la fornitura, l'installazione, la messa in servizio e la taratura dell'impianto di climatizzazione dei corpi di fabbrica A, B e C e dell'impianto di refrigerazione delle cucine e dei magazzini del complesso alberghiero indicato in premessa, secondo le specifiche dell'Allegato 2.

2.2 L'impianto di climatizzazione comprende sei unità di trattamento aria, di cui due a servizio del corpo di fabbrica C, individuate nell'Allegato 2 come UTA 5 e UTA 6.

Articolo 3

(Forma dell'appalto)

3.1 L'appalto è concluso a corpo. Il corrispettivo di cui all'articolo 4 non è soggetto a verifica di misura, salvo per le lavorazioni ordinate in variante ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4

(Importo dell'appalto)

4.1 Il corrispettivo dell'appalto è determinato in **euro 1.780.000,00** (unmilionesettecentottantamila/00), oltre IVA.

4.2 Il corrispettivo comprende ogni onere per forniture, manodopera, mezzi d'opera, ponteggi, oneri della sicurezza, collaudi funzionali e documentazione tecnica di fine lavori.

Articolo 5

(Varianti e lavorazioni aggiuntive)

5.1 Il Committente, per mezzo del Direttore dei Lavori, può ordinare variazioni e aggiunte alle lavorazioni previste. Le variazioni sono ordinate per iscritto e contabilizzate ai prezzi dell'Allegato 1; per le lavorazioni non previste in quell'elenco i prezzi sono concordati per iscritto prima dell'esecuzione.

5.2 Le variazioni non ordinate per iscritto non danno titolo a compenso.

Articolo 6

(Pagamenti)

6.1 Il corrispettivo è corrisposto in acconti sulla base di stati di avanzamento mensili, emessi dal Direttore dei Lavori e liquidati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura.

6.2 Il saldo è corrisposto entro trenta giorni dalla data del verbale di verifica finale di cui all'articolo 10, previa emissione della fattura.

6.3 Sul totale degli acconti è operata una ritenuta a garanzia del cinque per cento, svincolata con il saldo.

Articolo 7

(Termini di esecuzione e penali)

7.1 I lavori sono ultimati entro il termine indicato nel cronoprogramma dell'Allegato 3.

7.2 Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione, non imputabile al Committente o a causa di forza maggiore, l'Appaltatore corrisponde una penale pari all'uno per mille del corrispettivo di cui all'articolo 4, fino a un massimo del cinque per cento del medesimo.

Articolo 8

(Direzione dei lavori)

8.1 Il Committente nomina il Direttore dei Lavori e ne comunica per iscritto il nominativo all'Appaltatore. Il Direttore dei Lavori impartisce le disposizioni per l'esecuzione, sottoscrive gli stati di avanzamento e redige lo stato finale.

Articolo 9

(Riserve dell'Appaltatore)

9.1 L'Appaltatore che intenda far valere pretese di qualunque natura connesse all'esecuzione iscrive la relativa riserva nel registro di contabilità all'atto della prima sottoscrizione successiva al fatto che la determina, e la esplicita, con l'indicazione delle ragioni e dell'importo, entro quindici giorni.

9.2 Le riserve non iscritte e non esplicitate nei termini indicati non sono opponibili al Committente.

Articolo 10

(Verifica finale delle opere)

10.1 Entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il Committente procede, con l'assistenza del Direttore dei Lavori e in contraddittorio con l'Appaltatore, alla verifica finale delle opere, e ne redige verbale sottoscritto dalle Parti.

10.2 Il Committente può accettare le opere con riserva, indicando nel verbale i vizi e le difformità riscontrati, la loro quantificazione e il termine assegnato all'Appaltatore per rimediarvi.

10.3 L'accettazione delle opere senza riserva libera l'Appaltatore dalla responsabilità per i vizi palesi.

Articolo 11

(Garanzia sulle opere)

11.1 L'Appaltatore garantisce il regolare funzionamento degli impianti per ventiquattro mesi dalla data del verbale di verifica finale, e provvede a propria cura e spese alla riparazione o sostituzione dei componenti difettosi.

Articolo 12

(Assicurazioni)

12.1 L'Appaltatore mantiene in essere, per l'intera durata dei lavori e fino alla verifica finale, una polizza per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro.

Articolo 13

(Sicurezza)

13.1 L'Appaltatore osserva le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e coopera con il coordinatore per l'esecuzione designato dal Committente.

Articolo 14

(Cessione e subappalto)

14.1 È vietata la cessione del contratto. Il subappalto è ammesso previa autorizzazione scritta del Committente e non oltre il trenta per cento del corrispettivo.

Articolo 15

(Risoluzione)

15.1 Ciascuna Parte può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'altra secondo le regole comuni.

15.2 Il Committente può risolvere il contratto, previa diffida scritta con termine non inferiore a venti giorni, in caso di abbandono del cantiere o di ritardo nell'ultimazione superiore a sessanta giorni.

Articolo 16

(Riservatezza)

16.1 Le Parti mantengono riservate le informazioni tecniche ed economiche dell'altra acquisite nell'esecuzione del contratto.

Articolo 17

(Comunicazioni)

17.1 Le comunicazioni previste dal presente contratto sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi seguenti: per il Committente onigoospitalita@legalmail.it; per l'Appaltatore bordignonimpianti@pec.it. Le comunicazioni si intendono ricevute alla data della ricevuta di avvenuta consegna.

Articolo 18

(Spese e registrazione)

18.1 Le spese del presente contratto e della sua eventuale registrazione sono a carico del Committente.

Articolo 19

(Clausola compromissoria)

19.1 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso relative, comprese quelle sulla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono devolute ad arbitrato secondo il **Regolamento della Camera Arbitrale Scaligera**, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente.

19.2 Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, nominati secondo il Regolamento. La sede dell'arbitrato è Verona. L'arbitrato è rituale e il collegio decide secondo diritto.

19.3 Le Parti, mediante il rinvio al Regolamento di cui al comma 19.1, **attribuiscono agli arbitri il potere di concedere misure cautelari** nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento medesimo.

Articolo 20
(Rinvio)

20.1 Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge in materia di appalto.

Verona, 15 maggio 2028

Il Committente
Onigo Ospitalità S.p.A.
Fiorello Zampatti

_____

L'Appaltatore
Bordignon Impianti S.r.l.
Idalgo Bordignon

_____